



UNIÓN EUROPEA

POLÍTICAS SECTORIALES III:
EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL; EDUCACIÓN, FP y
JUVENTUD; CULTURA; SALUD PÚBLICA

ARTÍCULOS FUNDAMENTALES

- **Empleo y política social** Título IX Empleo, Título X Política Social :
 - Art 3 TUE
 - Art 4.2.b TFUE
 - Arts 9, 10, 19, 45 a 48, 145 a 150 y 151 a 161 TFUE
- **Educación, formación profesional y juventud** Título XII :
 - Art 6.e y 9 TFUE
 - Arts 165 a 166 TFUE
 - Arts 14, 15, 24, 32 Carta Dº fundamentales UE
- **Cultura** Título XIII :
 - Art 3 TUE
 - Art 6 TFUE
 - Art 167 TFUE
 - Arts 13, 22 Carta Dº fundamentales UE
- **Salud pública** Título XIV :
 - Art 4.2.k, 114.3 y 153.1.a) TFUE
 - Art 168 TFUE
 - Arts 35 Carta Dº fundamentales UE

EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL



Art 3 TUE

Art 4.2.b TFUE

Arts 9, 10, 19, 45 a 48, 145 a 150 y 151 a 161
TFUE (Título IX Empleo, Título X Política Social)

Fuentes:

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/191/las-politicas-sociales-y-de-empleo>

<https://www.openeuropeuv.es/la-politica-social-y-de-mercado-de-trabajo/>

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=es>

POLÍTICA DE EMPLEO

POLÍTICA
DE EMPLEO



ES UNA
CUESTIÓN DE INTERÉS COMÚN

POL. SOCIAL
“en los aspectos definidos en
TFUE” Art 4.2.b TFUE



ES UNA COMPETENCIA
COMPARTIDA

ART 9
TFUE

En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un **nivel de empleo elevado**, con la garantía de una **protección social adecuada**, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana

Cláusula
horizontal

EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

ART 3 TUE

Art 147.2 TFUE:

“Al formular y aplicar las políticas y medidas de la Unión deberá tenerse en cuenta el objetivo de un **alto nivel de empleo.**”

(...)

3.3. La Unión establecerá un mercado interior. **Obrará en pro del desarrollo sostenible** de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una **economía social** de mercado altamente competitiva, tendente al **pleno empleo** y al **progreso social**, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico.

La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño.

La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros.

La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.

(...)

POLÍTICA DE EMPLEO

Título IX TFUE (Arts 145 a 150 TFUE)

POLÍTICA DE EMPLEO

POLÍTICA
DE EMPLEO



Tº DE ÁMSTERDAM



ES UNA
CUESTIÓN DE INTERÉS COMÚN

ART
2.3
TFUE

Los Estados miembros **coordinarán sus políticas** económicas y de **empleo** según las modalidades establecidas en el presente Tº, para cuya definición la Unión dispondrá de competencia

ART
5.2
TFUE

La **Unión** tomará medidas para **garantizar la coordinación** de las **políticas de empleo** de los Estados miembros, en particular definiendo las orientaciones de dichas políticas.

La UE ejerce
un papel
"coordinador"

POLÍTICA DE EMPLEO

ART 145 TFUE

Los EEMM y la Unión se esforzarán(...), por desarrollar **una estrategia coordinada para el empleo**, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, **con vistas a lograr los objetivos definidos en el art. 3 del TUE**

ART 146 TFUE

1. Los EEMM, mediante sus **políticas de empleo**, contribuirán al logro de los objetivos contemplados en el artículo 145, de forma compatible con las orientaciones generales de las políticas económicas de los EEMMM y de la Unión (...).
2. (...), los EEMM considerarán el fomento del empleo como un **asunto de interés común y coordinarán sus actuaciones** al respecto en el seno del Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.

POLÍTICA DE EMPLEO

Art 148 TFUE.

El objetivo de **alto nivel de empleo** se somete al siguiente seguimiento:

- El **Consejo Europeo** examinará anualmente **la situación del empleo** en la Unión y adoptará **conclusiones** al respecto, basándose en un informe conjunto anual elaborado por el **Consejo** y la **Comisión**.
- Basándose en las conclusiones del **Consejo Europeo**, el **Consejo** (a propuesta de la **Comisión**, previa consulta al **P.EU**, al **Comité Económico y Social**, al **Comité de las Regiones** y al **Comité de Empleo**) **elaborará anualmente orientaciones** que los Estados miembros tendrán en cuenta en sus respectivas políticas de empleo.
- Cada **Estado miembro** facilitará al **Consejo** y a la **Comisión** **un informe anual** sobre las principales medidas adoptadas para aplicar su política de empleo.
- El **Consejo**, sobre la base de una recomendación de la **Comisión**, podrá formular **recomendaciones** a los Estados miembros, si lo considera pertinente.
- El **Consejo** y la **Comisión** prepararán un **informe anual conjunto** para el **Consejo Europeo** sobre la situación del empleo en la Unión y sobre la aplicación de las orientaciones para el empleo

Art 150 TFUE:

Este **COMITÉ DE EMPLEO** tiene como misión:

- Supervisar la situación del empleo en los EEMM
- Elaborar dictámenes

Este Comité consultará con los agentes sociales.

Cada uno de los **EEMM** y la **Comisión**, designarán a **dos miembros del Comité**.

POLITICA SOCIAL

Título X TFUE (Arts 151 a 161 TFUE)

POLÍTICA SOCIAL

POLÍTICA
SOCIAL



T° DE ROMA



ES UNA COMPETENCIA
COMPARTIDA

“en los aspectos definidos en TFUE” Art 4.2.b
TFUE

ART
2.2
TFUE

Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una **competencia compartida** con los Estados miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya

POLÍTICA SOCIAL

ART 151 TFUE

La Unión y los EEMM, (...), **tendrán como objetivo** el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una **protección social** adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones.

A tal fin, la Unión y los EEMM **emprenderán acciones en las que se tenga en cuenta** la diversidad de las prácticas nacionales, en particular en el ámbito de las relaciones contractuales, así como la necesidad de mantener la competitividad de la economía de la Unión.

(...)

ART 152 TFUE

La Unión reconocerá y promoverá el **papel de los interlocutores sociales** en su ámbito, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales. Facilitará el diálogo entre ellos, dentro del respeto de su autonomía.

La **cumbre social tripartita** para el crecimiento y el empleo contribuirá al diálogo social.

CUMBRE SOCIAL TRIPARTITA

Reúne

- A los representantes de los **trabajadores**
- Los representantes de los **empresarios**,
- Y representantes de las **instituciones de la UE**

POLÍTICA SOCIAL

ART
153
TFUE

I. Para la consecución de los objetivos del artículo 151, la **Unión apoyará y completará la acción de los EEMM en los siguientes ámbitos:**

- a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;
- b) las condiciones de trabajo;
- c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores;
- d) la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral;
- e) la información y la consulta a los trabajadores;
- f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5;
- g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión;
- h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio del artículo 166;
- i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo;
- j) la lucha contra la exclusión social;
- k) la modernización de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la letra c).

(...)

Norma general: El **PEU** y el **Cjo** decidirán, con arreglo al proc. legis. ordinario, previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

En los ámbitos c), d), f) y g): el **Cjo** decidirá, con arreglo a un proc. legis. especial, por unanimidad, previa consulta al PEU y los Comités

No obstante: el **Cjo**, por unanimidad, a propuesta de la **Comisión** y previa consulta al **PEU**, podrá decidir que el proc. legis. ordinario sea aplicable a las letras d), f) y g)

POLÍTICA SOCIAL

ART
154
TFUE

I. La **Comisión** tendrá como cometido **fomentar la consulta a los interlocutores sociales a nivel de la Unión y adoptar todas las disposiciones necesarias para facilitar su diálogo**, velando por que ambas partes reciban un apoyo equilibrado.
(...)

ART
155
TFUE

Con el fin de alcanzar los objetivos expuestos en el artículo 151, la **Comisión** fomentará la colaboración entre los EEMM y facilitará la coordinación de sus acciones en los ámbitos de la política social, particularmente en las materias relacionadas con:

- el empleo,
- el derecho del trabajo y las condiciones de trabajo,
- la formación y perfeccionamiento profesionales,
- la seguridad social,
- la protección contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales,
- la higiene del trabajo,
- el derecho de sindicación y las negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores.

(...)

POLÍTICA SOCIAL

ART 157 TFUE

1. Cada **EM** garantizará la aplicación del **principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras** para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

(...)

4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre **hombres y mujeres** en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún EM mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales.

ART 159 TFUE

La **Comisión** elaborará un **informe anual** sobre la evolución en la consecución de los objetivos del artículo 151, que incluirá la situación demográfica en la Unión. La **Comisión** remitirá dicho informe al **Parlamento Europeo**, al **Consejo** y al **Comité Económico y Social**.

POLÍTICA SOCIAL

ART
160
TFUE

El **Consejo**, por **mayoría simple**, previa consulta al **Parlamento Europeo**, creará un **Comité de Protección Social**, de carácter consultivo, para fomentar la cooperación en materia de protección social entre los **EEMM** y con la **Comisión**. El Comité tendrá por misión:

- **supervisar la situación social y la evolución** de las políticas de protección social de los Estados miembros y de la Unión,
- **facilitar el intercambio de información**, experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros y con la Comisión,
- sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 240, **elaborar informes, emitir dictámenes** o emprender otras actividades en los ámbitos que sean de su competencia, ya sea a petición del Consejo o de la Comisión, ya por propia iniciativa.

Para llevar a cabo su mandato, el Comité entablará los contactos adecuados con los interlocutores sociales.

Cada uno de los Estados miembros y la Comisión designarán dos miembros del Comité.

INICIATIVAS DE LA UNIÓN EN EMPLEO Y POL. SOCIAL

INICIATIVAS DE LA UNIÓN EN EMPLEO Y POL. SOCIAL

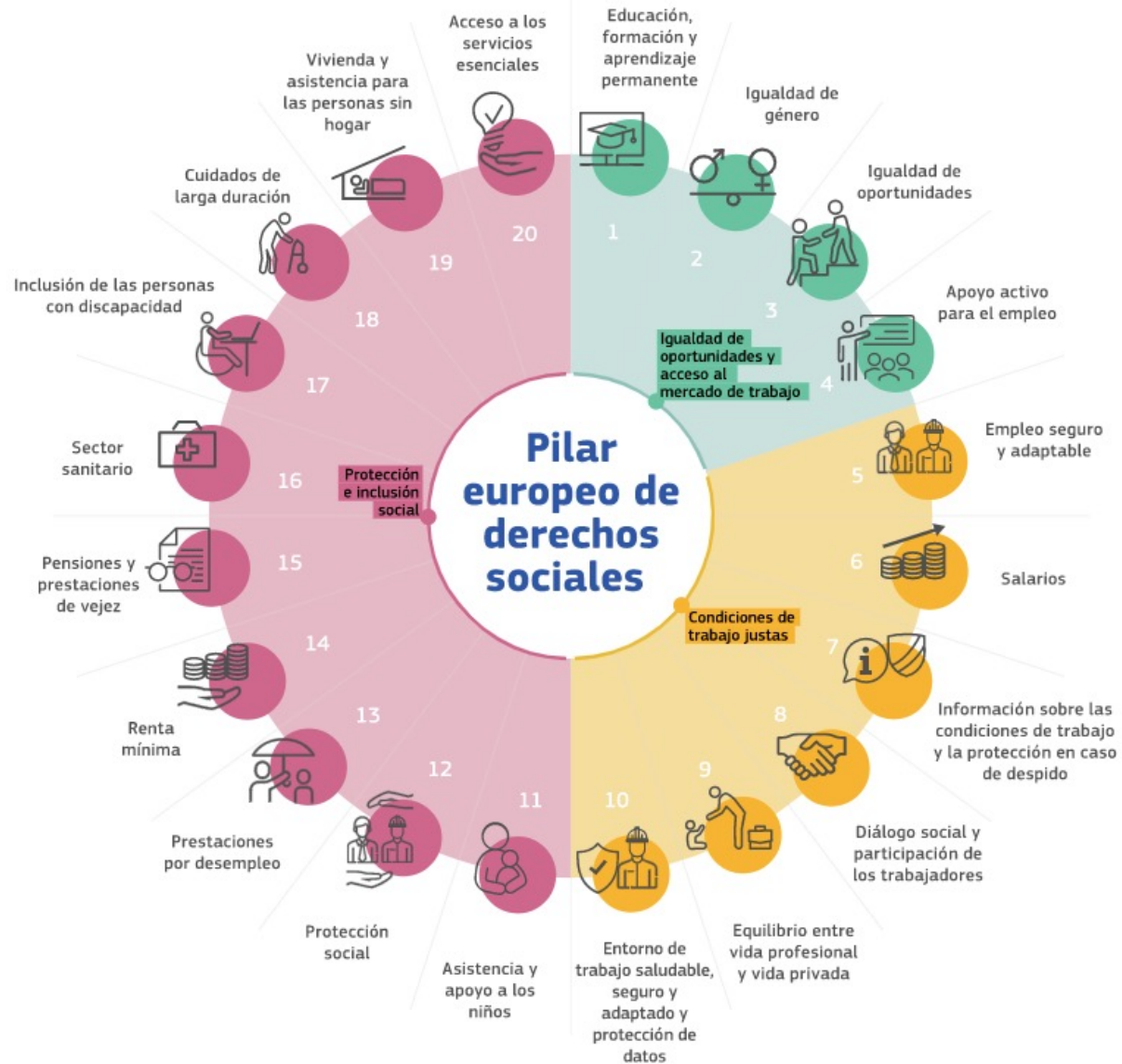
Año 2021, [Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales](#) se trata de un plan de iniciativas concretas en materia de empleo y política social que la **Comisión** se compromete a adoptar hasta 2024.

- **Establece 3 objetivos con miras a 2030:**

- Al menos el 78 % de la población con una edad comprendida entre los 20 y los 64 años debe tener empleo
- Al menos el 60 % de los adultos deberían participar en actividades de formación todos los años
- El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debería reducirse en, al menos, 15 millones para 2030

Las instituciones de la Unión, las autoridades nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales y la sociedad civil comparten la responsabilidad de alcanzar estos objetivos

20 PRINCIPIOS DEL DEL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES



Comisión:

"Las acciones a nivel de la Unión pueden complementar las acciones nacionales y este Plan de Acción es la contribución de la Comisión a la aplicación de los principios del pilar social"

INICIATIVAS DE LA UNIÓN EN EMPLEO Y POL. SOCIAL

Año 2021, la Comisión publica la [Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para el periodo 2021-2030](#). Su objetivo es garantizar que todas las personas con discapacidad:

- Puedan hacer pleno uso de sus derechos humanos
- Tengan igualdad de oportunidades y acceso para participar en la sociedad y la economía
- Puedan decidir dónde, cómo y con quién vivir
- Puedan circular libremente por la UE
- Dejen de ser víctimas de la discriminación.

INICIATIVAS DE LA UNIÓN EN EMPLEO Y POL. SOCIAL



EDUCACIÓN, FP Y JUVENTUD

Art 6.e y 9 TFUE

Arts 165 a 166 TFUE (Título XII)

Arts 14, 15, 24, 32 Carta Dº fundamentales UE

Fuentes:

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/139/la-educacion-y-la-formacion-profesional>



EDUCACIÓN, FP Y JUVENTUD

POLÍTICA
DE EDUCACIÓN, FP,
JUVENTUD y
DEPORTE



T. MAASTRICHT

FP → Se contemplaba en el T. Roma como un ámbito de acción
DEPORTE → T. Lisboa añade esta dimensión



ES UNA COMPETENCIA
DE APOYO, COORDINACIÓN,
COMPLEMENTO

Art 6.e) TFUE

ART
2.5
TFUE

En determinados ámbitos y en las condiciones establecidas en los Tratados, la **Unión** **dispondrá de competencia** para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos.

Los actos jurídicamente vinculantes de la Unión adoptados en virtud de las disposiciones de los Tratados relativas a esos ámbitos **no podrán conllevar armonización** alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros

EDUCACIÓN, FP Y JUVENTUD

ART
165
TFUE

1. La Unión **contribuirá al desarrollo** de una **educación** de calidad **fomentando la cooperación** entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística. La Unión contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa.
2. (...)
3. La Unión y los EEMM favorecerán la **cooperación con terceros países** y con las **organizaciones** internacionales competentes en materia de educación y de deporte y, en particular, con el **Consejo de Europa**.
4. Para contribuir a la realización de los objetivos contemplados en el presente artículo:
 - el **P.EU** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al **Comité Económico y Social** y al **Comité de las Regiones**, adoptarán medidas de fomento, **con exclusión** de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros,
 - el **Consejo** adoptará, a propuesta de la **Comisión**, recomendaciones.

EDUCACIÓN, FP Y JUVENTUD

Art 165.2 TFUE

La **acción** de la UE en materia de educación, se encaminará a:

- desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las **lenguas** de los Estados miembros,
- favorecer la **movilidad de estudiantes** y profesores, fomentando en particular el reconocimiento académico de los **títulos** y de los períodos de estudios,
- promover la **cooperación** entre los centros docentes,
- incrementar el **intercambio de información y de experiencias** sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formación de los Estados miembros,

- favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos, y **fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática** de Europa,
- fomentar el desarrollo de la **educación a distancia**,
- **desarrollar la dimensión europea del deporte**, promoviendo la equidad y la apertura en las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte, y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas, especialmente la de los más jóvenes.

EDUCACIÓN, FP Y JUVENTUD

ART 166 TFUE

1. La Unión desarrollará una política de **formación profesional** que refuerce y complete las acciones de los Estados miembros, respetando plenamente la responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido y a la organización de dicha formación.
2. (...)
3. La Unión y los EEMM favorecerán la **cooperación con terceros países** y con las **organizaciones** internacionales competentes en materia de formación profesional.
4. El **P.EU** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al **Comité Económico y Social** y al **Comité de las Regiones**, adoptarán medidas para contribuir a la realización de los objetivos establecidos en el presente artículo, con **exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros**, y el **Consejo** adoptará, a propuesta de la **Comisión**, recomendaciones.

EDUCACIÓN, FP Y JUVENTUD

Art 166.2 TFUE

La **acción** de la UE en materia de FP se encaminará a:

- facilitar la adaptación a las **transformaciones industriales**, especialmente mediante la formación y la reconversión profesionales,
- mejorar la **formación profesional inicial y permanente**, para facilitar la inserción y la reinserción profesional en el mercado laboral,
- facilitar el **acceso a la formación profesional y favorecer la movilidad de los educadores** y de las personas en formación, especialmente de los **jóvenes**,
- estimular la **cooperación** en materia de formación entre centros de enseñanza y empresas,
- incrementar el **intercambio de información y de experiencias** sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formación de los Estados miembros.

EDUCACIÓN, FP Y JUVENTUD

ART 14 CARTA D° F.

1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.
2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la **enseñanza obligatoria**.
3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

ART 15 CARTA D° F.

1. Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada.
2. Todo ciudadano de la Unión tiene libertad para **buscar un empleo, trabajar**, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro.
3. Los **nacionales de terceros países** que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a **unas condiciones laborales equivalentes** a aquellas de que disfrutaban los ciudadanos de la Unión.

EDUCACIÓN, FP Y JUVENTUD

ART
24
CARTA
Dº F.

Derechos del niño

1. Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tomada en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez.
2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, **el interés superior del niño** constituirá una consideración primordial.
3. Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses.

ART
32
CARTA
Dº F.

Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo

Se prohíbe el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en que concluye el período de escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas.

Los jóvenes admitidos a trabajar deberán disponer de condiciones de trabajo adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación económica o contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su educación.

Trabajos de la UE en materia de educación, FP y juventud:

Año 2020, [Comunicación de la Comisión](#) relativa a la consecución del Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025

- «Espacio Europeo de Educación» que se articula en torno a **6 dimensiones**:
 - calidad de la educación y la formación,
 - inclusión,
 - transición ecológica y digital,
 - profesores y formadores, educación superior y
 - dimensión geopolítica
- **Sobre la base de la Comunicación de la Comisión, el Consejo estableció una lista de objetivos que debían alcanzarse en los próximos años:**
 - El % porcentaje de jóvenes de 15 años con un bajo rendimiento en comprensión lectora, matemáticas y ciencias debe ser inferior al 15 %;
 - El % de alumnos de 8º curso con un bajo rendimiento en alfabetización informática y en materia de información debe ser inferior al 15 %;
 - El % de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación debe estar por debajo del 9 %
 - (...) Consulta la lista completa de objetivos [aquí](#) (anexo II)
- Respecto al anterior marco estratégico, la principal novedad es el indicador de competencias digitales es la principal novedad.

Trabajos de la UE en materia de educación, FP y juventud:

- Año 2020, [Comunicación de la Comisión](#) «**Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia**» que propone 12 acciones para ayudar a los ciudadanos y las empresas a desarrollar más y mejores capacidades (capacidades en competencias digitales, sostenibilidad, reciclaje profesional, etc.).
- Programa [Erasmus+](#) (2021-2027) en materia de educación, formación, juventud y deporte.
 - Objetivos:
 - 1) mejorar el nivel de **competencias y capacidades clave**, prestando especial atención a su pertinencia para el mercado laboral y su contribución a la cohesión social;
 - 2) promover la mejora de la calidad y la **excelencia en la innovación** y la internacionalización de los **centros de educación** y formación;
 - 3) promover la aparición y el conocimiento de un **espacio europeo del aprendizaje** permanente diseñado para complementar las reformas políticas de ámbito nacional;
 - 4) reforzar la **dimensión internacional** de la educación y de la formación; y
 - 5) mejorar la enseñanza y el aprendizaje de **idiomas**.
 - El programa se articula en torno a **tres líneas principales de actividad** además de la acción Jean Monnet:
 - Movilidad educativa de las personas
 - Cooperación entre organizaciones e instituciones
 - Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación
 - Acciones Jean Monnet (dirigidas principalmente a centros educativos)

Trabajos de la UE en materia de educación, FP y juventud:

Año 2018, [Resolución del Consejo](#) sobre la nueva Estrategia de la UE para la Juventud 2019-2027. Esta estrategia pretende:

- Impulsar la participación de los jóvenes en la **vida democrática y cívica**;
 - Conectar a jóvenes de toda la Unión Europea y fuera de ella para impulsar el compromiso voluntario, la movilidad en el **aprendizaje, la solidaridad y el entendimiento intercultural**;
 - Apoyar la capacitación de los jóvenes a través de la **calidad, la innovación y el reconocimiento del trabajo en el ámbito de la juventud**.
- Como parte de esta estrategia, se nombra por primera vez a una **coordinadora de la UE para la Juventud**

Año 2016, se pone en marcha el [Cuerpo Europeo Solidario](#), que ofrece a jóvenes de entre 18 y 35 años la oportunidad de participar en actividades solidarias en su propio país o en el extranjero a través de un contrato de voluntariado, de prácticas o de empleo en ámbitos tan diversos como la salud o la protección del medio ambiente

Trabajos de la UE en materia de educación, FP y juventud:

Año 2020, [Recomendación del Consejo](#) sobre la educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia:

- Esta recomendación define los principios clave para favorecer la versatilidad de la educación y FP, en el sentido de que tengan la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado laboral y ofrezcan posibilidades de un aprendizaje de calidad tanto a los jóvenes como a los adultos.
- Además, hace especial hincapié en el aumento de la flexibilidad de la educación y FP, en el refuerzo de las oportunidades de aprendizaje en el trabajo y de prácticas laborales, y en la mejora de la garantía de la calidad.

Declaración de Osnabrück de 2020: Establece nuevas actuaciones políticas para el período 2021-2025 que complementen la **Recomendación del Consejo** destacado por:

- promover la resiliencia y la excelencia a través de una EFP de calidad, inclusiva y flexible
- establecer una nueva cultura del aprendizaje permanente que haga hincapié en la importancia de la educación y formación profesionales y de la digitalización
- fomentar la sostenibilidad de la EFP
- desarrollar un Espacio Europeo de Educación y Formación y la EFP internacional

CULTURA



Art 3 TUE

Art 6, 167 TFUE (Título XIII)

Arts 13, 22 Carta D^º fundamentales UE

Fuentes:

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/137/cultura>

<https://culture.ec.europa.eu/es/policies/strategic-framework-for-the-eus-cultural-policy>

CULTURA

CULTURA



T. MAASTRICHT



ES UNA COMPETENCIA
DE APOYO, COORDINACIÓN,
COMPLEMENTO

Art 6.c) TFUE

ART
2.5
TFUE

En determinados ámbitos y en las condiciones establecidas en los Tratados, la **Unión dispondrá de competencia** para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos.

Los actos jurídicamente vinculantes de la Unión adoptados en virtud de las disposiciones de los Tratados relativas a esos ámbitos **no podrán conllevar armonización** alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros

CULTURA

ART
167
TFUE

1. **La Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los EEMM**, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común.
2. (...)
3. Unión y EEMM fomentarán la **cooperación con los terceros países y con las organizaciones internacionales** competentes en el ámbito de la cultura, especialmente con el **Consejo de Europa**.
4. La Unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del presente Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas.
5. Para contribuir a la consecución de los objetivos del presente artículo:
 - el **P.EU** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité de las Regiones, adoptarán medidas de fomento, con **exclusión** de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los EEMM,
 - el **Consejo** adoptará, a propuesta de la **Comisión**, recomendaciones.

Similar a lo dispuesto en el art 165.3 TFUE en materia de educación y deporte

CULTURA

Art 167.2 TFUE

La **acción** de la UE favorecerá la cooperación entre EEMM y, si fuere necesario, apoyará y completará la acción de éstos en los siguientes ámbitos:

- la mejora del **conocimiento** y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos,
- la **conservación** y protección del patrimonio cultural de importancia europea,
- los **intercambios culturales** **no** comerciales,
- la **creación** artística y literaria, incluido el sector audiovisual

CULTURA

ART 3.3 TUE

Entre los objetivos del art 3 del TUE se recoge:

La Unión respetará la riqueza de su diversidad **cultural** y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.

ART 13 CARTA D° F.

Libertad de las artes y de las ciencias

Las artes y la investigación científica son libres. Se respeta la libertad de cátedra

ART 22 CARTA D° F.

Diversidad cultural, religiosa y lingüística

La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

Trabajos de la UE en materia de cultura:

Año 2018, la **Comisión** adoptó una [Nueva Agenda Europea para la Cultura](#) que fija el **marco estratégico** para la actuación de la Unión en el sector cultural. La Nueva Agenda propone tres **objetivos estratégicos**, con una dimensión social, una económica y una externa:

- 1) utilizar el potencial de la cultura para el bienestar y la cohesión social,
- 2) apoyar la creatividad basada en la cultura en los ámbitos de la educación y la innovación y para el empleo y el crecimiento y
- 3) reforzar las relaciones culturales internacionales.

El [Programa Europa Creativa](#), para el periodo 2021-2027 se encuentra destinado a impulsar y fortalecer los sectores culturales y creativos. Para ello, ofrece cofinanciación a través de diferentes líneas de ayudas y convocatorias, con el objetivo de apoyar a los sectores cultural y creativo mediante la creación transnacional, la innovación y la movilidad de artistas y profesionales

El Programa comprende los subprogramas MEDIA (que abarca el sector audiovisual) y Cultura (para todos los sectores culturales y creativos a excepción del audiovisual), además de un capítulo Intersectorial.

Trabajos de la UE en materia de cultura:

Iniciativa Capitales Europeas de la Cultura. Cada año dos ciudades de sendos EEMM son designadas Capitales Europeas de la Cultura (en 2023 han sido 3: Veszprém (Hungría), Eleusis (Grecia) y Timisoara (Rumanía)). El título “Capital Europea de la Cultura” tiene una duración de 12 meses. Conseguir el título requiere un compromiso, ya que cada ciudad debe organizar diversos actos culturales en contextos europeos.

Los objetivos generales de la acción son:

- a) proteger y promover la diversidad de culturas en Europa y poner de relieve las características comunes que estas comparten, así como intensificar el sentimiento de los ciudadanos de pertenencia a un espacio cultural común;
- b) fomentar la contribución de la cultura al desarrollo a largo plazo de las ciudades, de acuerdo con sus respectivas estrategias y prioridades.

2021, la **Comisión** presenta la iniciativa La Nueva Bauhaus Europea como un llamamiento a pensar cómo deben ser los espacios en los que se desarrolla nuestra vida atendiendo a la cultura de cada lugar y reforzando los vínculos que unen a los distintos países europeos

Su principal objetivo es promover la creación de espacios vitales que estén en consonancia con el Pacto Verde Europeo apoyando:

- 1) espacios inclusivos y accesibles que fomenten el diálogo entre distintas culturas, disciplinas, géneros y edades y
- 2) soluciones sostenibles que respeten los ecosistemas del planeta.

SALUD PÚBLICA

Art 4.2.k, 114.3 y 153.1.a) TFUE

Art 168 TFUE (Título XIV)

Arts 35 Carta D° fundamentales UE

Fuentes:

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/49/la-salud-publica>

https://health.ec.europa.eu/eu-health-policy/overview_es



SALUD PÚBLICA

OJO!

El TFUE en su art 6 establece que en materia de **protección y mejora de la salud humana**, la UE dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los EEMM

Los asuntos comunes de seguridad
en materia de
SALUD PÚBLICA,
en los aspectos definidos en el
TFUE



T. MAASTRICHT



ES UNA COMPETENCIA
COMPARTIDA
Art 4.2.k) TFUE

**ART
2.2
TFUE**

Cuando los T° atribuyan a la Unión una **competencia compartida** con los EEMM en un ámbito determinado, la Unión y los EEMM podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Los EEMM ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los EEMM ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya

**ART
35
CARTA
D°**

Toda persona tiene **derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria** en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana.

SALUD PÚBLICA

Las políticas y las acciones de la UE en el ámbito de la SALUD PÚBLICA tienen como objetivo:



- Proteger y mejorar la salud de los ciudadanos de la UE.
- Promover la modernización y la digitalización de los sistemas e infraestructuras sanitarios.
- Mejorar la resiliencia de los sistemas sanitarios europeos.
- Equipar a los países de la UE para mejorar la prevención y la gestión de futuras pandemias.

SALUD PÚBLICA

ART 114.3 TFUE

3. La **Comisión**, en sus propuestas previstas en el apartado I *[consecución establecimiento del mercado interior]* referentes a la aproximación de las legislaciones en materia de **salud**, seguridad, **protección del medio ambiente** y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo.

ART 153.1 TFUE

- I. Para la consecución de los objetivos del artículo 151 *[objetivos de la política social]*, la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos:
 - a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la **salud** y la seguridad de los trabajadores;

(...)

SALUD PÚBLICA

ART
168
TFUE

- I. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se **garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.**

La acción de la Unión, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a **mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud física y psíquica.** Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su transmisión y de su prevención, así como la información y la educación sanitarias, y la vigilancia de las amenazas transfronterizas graves para la salud, la alerta en caso de tales amenazas y la lucha contra ellas.

La Unión complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los **daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención.**

Sigue →

SALUD PÚBLICA

ART
168
TFUE

2. La Unión fomentará la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos contemplados en el presente artículo y, en caso necesario, prestará apoyo a su acción. Fomentará, en particular, la cooperación entre los Estados miembros destinada a mejorar la complementariedad de sus **servicios de salud en las regiones fronterizas**.

Los **EEMM** en colaboración con la **Comisión**, **coordinarán entre sí sus políticas y programas** respectivos en los ámbitos a que se refiere el apartado 1. La Comisión, en estrecho contacto con los Estados miembros, podrá adoptar cualquier iniciativa útil para fomentar dicha coordinación, en particular iniciativas tendentes a establecer orientaciones e indicadores, organizar el intercambio de mejores prácticas y preparar los elementos necesarios para el control y la evaluación periódicos. Se informará cumplidamente al Parlamento Europeo.

3. La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y las organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública.

Sigue →

SALUD PÚBLICA

ART
168
TFUE

4. (...) el **PEU** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al **Comité Económico y Social** y al **Comité de las Regiones**, **contribuirán a la consecución de los objetivos del presente artículo adoptando**, para hacer frente a los problemas comunes de seguridad:

- a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen humano, así como de la sangre y derivados de la sangre; estas medidas no impedirán a ningún Estado miembro mantener o introducir medidas de protección más estrictas;
- b) medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la protección de la salud pública;
- c) medidas que establezcan normas elevadas de calidad y seguridad de los medicamentos y productos sanitarios.

Sigue →

SALUD PÚBLICA

ART
168
TFUE

5. El **P.EU** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al **Comité Económico y Social** y al **Comité de las Regiones**, podrán adoptar también medidas de fomento destinadas a **proteger y mejorar la salud humana** y, en particular, a **luchar contra las pandemias transfronterizas**, medidas relativas a la vigilancia de las amenazas transfronterizas graves para la salud, a la alerta en caso de tales amenazas y a la lucha contra las mismas, así como medidas que tengan directamente como objetivo la protección de la salud pública en lo que se refiere al tabaco y al consumo excesivo de alcohol, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

6. El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá también adoptar recomendaciones para los fines establecidos en el presente artículo.

7. La acción de la Unión en el ámbito de la salud pública respetará las responsabilidades de los EEMM por lo que respecta a la **definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica**. Las responsabilidades de los Estados miembros incluyen la gestión de los servicios de salud y de atención médica, así como la asignación de los recursos que se destinan a dichos servicios. Las medidas contempladas en la letra a) del apartado 4 se entenderán sin perjuicio de las disposiciones nacionales en materia de donaciones o uso médico de órganos y sangre.

Sigue →

Trabajos de la UE en materia de salud:

2021, a raíz de la pandemia provocada por la Covid-19, se **crea** la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, con el objetivo de mejorar la preparación y la respuesta ante las amenazas transfronterizas graves en el ámbito de las contramedidas médicas.

2021, Programa UEproSalud 2021-2027, aporta un valor añadido de la UE y complementa las políticas de los EEMM. persigue cuatro objetivos generales:

- **Mejorar y fomentar la salud**

- Promoción de la salud y prevención de enfermedades, en particular el cáncer
- Iniciativas internacionales en materia de salud y cooperación

- **Proteger a la población**

- Prevención, preparación y respuesta a las amenazas transfronterizas para la salud
- Complementar el almacenamiento nacional de productos esenciales pertinentes en caso de las crisis
- Crear una reserva de personal médico, sanitario y de apoyo

- **Acceso a los medicamentos, los productos sanitarios y los productos pertinentes en caso de crisis**

- Garantizar que estos productos estén disponibles y sean accesibles y asequibles

- **Reforzar los sistemas sanitarios**

- Reforzar los datos sanitarios, las herramientas y los servicios digitales y la transformación digital de la asistencia sanitaria
- Mejorar el acceso a la asistencia sanitaria
- Desarrollar y aplicar la legislación sanitaria de la UE y la toma de decisiones basadas en pruebas
- Trabajo integrado entre los sistemas nacionales de salud